



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית הסדרש "חזוה דעת" רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום ג' ד' אב תשפ"א

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 131

פרשת וארא

אמירה לגוי בשבת (ג)

נושאי השיעור: שבות דשבות במקום מצוה או צורך גדול על ידי ישראל | חובת החומרות והגזירות לשמירה על השבת | נסיעה ברכבת בשבת | אמירה לגוי במקום מחלוקת או ספק

החגורה ואמר שהחגורה הזו לא שוה כלום ואינה מועילה, [וצריך לדעת, שאפילו עשו את המפתח כמו אבזם לחגורה גם כן אסור, זו דעת מרן השלחן ערוך, ואם המפתח הוא מזהב או כסף כמו תכשיט וזה נראה ממש חלק, אולי יש להקל]. ולכן אמר לי אאמו"ר שאקח את המפתח ואניחנו בכובע. וכך אפשר להקל.

כאשר הלכנו לבית בו היינו צריכים לישון, חצינו רחוב ענקי ושאלתי אותו שהרי עוברים שם אלפי מכוניות כל הזמן, ולכאורה אולי יש בו שם מאות אלף, וממילא הוא רשות הרבים שיקח את המפתח, ולא היה צורך להשתמש שיש שם שם מאות אלף עדיין אינו נקרא רשות הרבים, כיון שמכוניות היא רשות לעצמה. וכמו כן אין זה דומה לדגלי מדבר. דרך אגב, במשטרה בדקו את התנועה ברחוב הזה בשביל האימונים שלהם, ואמרו שבמשך 24 שעות בממוצע, בשני הצדדים, עוברים 150 אלף מכוניות. אם כן מסתבר שאפילו ברחוב הגדול הזה מתחילתו ועד סופו אין שם מאות אלף מכוניות. למעשה, כאשר סימנו לאכול ב"ה באה משטרה כדי ללוות את אאמו"ר, ואז ביקשנו מאחד השוטרים שיקח את המפתח, ולא היה צורך להשתמש בהיתר הזה. וזו היתה פעם ראשונה לפני שנים רבות ששמעתי ממנו שדעתו להתיר בשבות דשבות על ידי ישראל. ואחר כך כאשר כתבתי בנושא, זה היה ממש בתקופה האחרונה לפני פטירתו, התעוררה לי בעיה, כיון שבחידושי הרמב"ן והרשב"א עמ"ס שבת (פ"ג) דנים לגבי מוהל שצריך לטלטל את הסכין, אם מותר לו לטלטל את הסכין בשינוי דרך כרמלית, והם לומדים שמכך שהגמרא לא הציעה כן, ממילא אסור לעשות כן. ומפורש בדבריהם ששבות דשבות על ידי ישראל אסור. והנה רוב הפוסקים שאני מביא בהלכה ברורה, וכן כל מה שאאמו"ר הביא בחזון עובדיה, הם אחרונים, והנה יש לפנינו שני ראשונים שאוסרים במפורש.

כשראיתי כך באתי לאאמו"ר והראיתי לו את הרמב"ן והרשב"א, ושהוא לא מתייחס להם בדבריו כלל. ואז הוא נבהל מאד, הוא אמר לי: בדקת מה אומרים שאר הראשונים? חפשת בראשונים? אמרתי לו בחידושי רבינו יונתן מלול לומד פשט אחר בגמרא, ולפי הפשט שלו הגמרא אינה מדברת על כך כלל, וממילא אין ראייה שהגמרא לא אמרה את הפתרון הזה. ונראה שחולק על הרמב"ן והרשב"א.

אאמו"ר פתח את חידושי רבינו יונתן והתלבט מאד, ואז אמר לי: יש לך עוד? אמרתי לו כן! בתחילת סימן שכ"ה, בעניין מסירת חפצים לגוי יש דין של חצי מלאכה (ו' גמרא בחילת מסכת שבת), שם לכאורה מוכח להדיא מדברי הראב"ה שמבאי הבית יוסף, שמדבר על שבות דשבות על ידי ישראל ורואים שהוא מתיר. ואז אאמו"ר התבונן, ואמר לי: נו, זו באמת ראייה שהראב"ה מתיר, אבל עם כל הכבוד אני לא יכול להכריע בין הראשונים! מצד אחד יש לי רמב"ן ורשב"א ומצד שני הראב"ה ורבינו יונתן אומרים להיפך, כיצד אכריע בין הראשונים? ואז הוא אמר לי: תחפש עוד תראה מה יש להוסיף, ואם תמצא עוד ראשונים לכאן או לכאן זה לא משנה, אבל אם לא תמצא איזה משהו מיוחד אני אפרסם שאני חוזר ב"י! [- עד כדי כך! הוא היה כל כך מחפש אמת שאין כדוגמתו!] ואז יבשתי וחיפשתי וב"ה מצאתי, בערב הגעתי אליו בלילה מאוחר,

א. שבות דשבות על ידי ישראל

יש דיון רחב בפוסקים במקום שיש 'שבות דשבות במקום מצוה' ללא אמירה לגוי. דהיינו כשהישראל עושה מלאכה דרבנן כאשר יש בו שני דרבנן. כגון שמכבה את החשמל או את הנר בשינוי. שמחד גיסא זוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה. ומאידך גיסא המלאכה נעשית כלאחר יד. ממילא הוא שבות דשבות, אם אפשר להקל על ידי ישראל, במקום צער או מקום מצוה וכיו"ב.

דוגמא מצויה לזה, באדם שנמצא במקום שאין בו עירוב ומוכרח להוציא מרשות לרשות, האם יכול להוציא על ידי שינוי, כגון שיקח אותו בכובע וכיו"ב שיהיה ממש בשינוי, ולסמוך על כך שקיימא לן שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה (ראה ש"ת יביע זומר ח"ט חלו"ח סימן ט), וגם ילך פחות פחות מארבע אמות, או שלא יעצור בהליכתו, או שיהיה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, וממילא הוא שני דרבנן, אם אפשר לסמוך על זה להקל או לא?

למעשה כתבתי על כך באריכות בספר הלכה ברורה (סימן טז ס"ק מה), והבאתי עד כמה שידי מגעת את דברי הפוסקים בנושא הזה, ואין כאן המקום להאריך בזה.

ב. לטלטל אישור בשבת בשביל ללכת לבית הכנסת

לאחרונה שאלה זו היתה ממש הלכה למעשה, שבצרפת ובכמה מדינות באירופה, סגרו את הבתי כנסיות עקב מגיפת הקורונה. ואדם שהיה רוצה לצאת מביתו ללכת למקום שמותר ללכת, היה צריך לשאת איתו איזה מסמך 'מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון', שהיה אישור לצאת מביתו. מה היו עושים היהודים? היה מותר באותם מקומות לכמות מסוימת של אנשים ללכת למועדון לשחק קלפים וכיו"ב, וסיפרו לי שהיהודים היו מתאספים בבתי כנסיות, ושמים בצד קלפים, וכשהיו מלשינים היתה באה משטרה והיהודים היו מיד לוקחים את הקלפים ומשחקים קלפים. וזה מותר. כך ב"ה היהודים הצליחו להסתדר. אך השאלה היא מה הדין לגבי נשיאת המסמך הזה, מי שנתפס ללא המסמך יכול לקבל עונש גדול, ויכולים גם לאסור אותו. האם מותר לטלטלו בשבת במקום שאין בו עירוב.

ופסקתי להם להתיר באופן שיניחו את המסמך בכובע וכיו"ב. ואמרתי להם שלפני מאה שנה שאלו את המהר"ש אנגל בשאלה כעין זו ופסק להתיר. והרבה מגדולי הדור באותה תקופה הסכימו לדבריו (היה אחד שלא, אבל הרוב כן).

ג. דעת מרן זצוק"ל בעניין שבות דשבות על ידי ישראל

פעם אחת שהיתי בארצות הברית יחד עם אאמו"ר מרן זצוק"ל, ונתנו לנו לשהות בשבת באיזה בית. ואמנם ברוב הבתים שם יש קוד מכני לפתיחת הדלת, אך באותו בית זה לא היה, ובליל שבת במקום שאכלנו הביאו לי את המפתח שהיה עם מין חגורה של גומי. אאמו"ר ראה את



הוא ראה אותי ומיד שאל: נו, יש חדשות? אמרתי לו כן, בורה דעה סימן רס"ה, לגבי מילה בשבת, בביאור הגר"א מביא את הרמב"ן והרשב"א, ומדייק מלשון הרמב"ם והשלחן ערוך שלא סברו כמותם, וסברו שבמילה יהיה מותר שבות דשבות על ידי ישראל! וממילא נפתרה כל הבעיה!

אאמו"ר שמח כל כך, הוא ישב וקרא פעמיים ושלוש את הגר"א [- ידוע הוא כמה צריך לדקדק בלשון של הגר"א], ואז הוא אמר: אם ככה אפשר להקל כמו שאמרנו.

ד. להקל במקום פסידא

כשעסקתי בשאלה ששלחו לי מצרפת עם המסמך, ראיתי שיש לי ראייה חד משמעית שגם הרמ"א סובר שיש להקל בשבות דשבות על ידי ישראל. ונראה שזו ראייה שאין עליה תשובה. הבית יוסף דן בדיני הוצאה בשבת (סימן שא), אם מותר לתפור את הכסף לבגד במקום צורך, דהיינו שיש בזה שינוי ובכך לצאת בו בשבת. ושם מביא את דברי הראשונים, ומסיק להלכה בשלחן ערוך שאסור. וז"ל (סעיף ג): "אסור לצאת בשבת במעות או בכסף וזהב התפורים בבגדו". והוא לא מדבר באופן של שעת הדחק או צורך גדול. והנה כותב הרמ"א בהגה: "ויש מתירים במקום פסידא שירא שיגלו ממנו אם יניחו בבית וילך מהם וכן נוהגים להקל אם צריך לצאת". מקור דברי הרמ"א הוא בספר 'איסור והיתר' שבסופו יש כמה כללים בהלכות שבת. שם הוא מדבר על אדם שנמצא במקום ובידו יש כסף מזומן, והוא מפחד שהגויים יהרגו אותו, ויש חשש פיקוח נפש ממש, ויש כאן בעיה, אם ישאר במלון כל השבת הגויים יראו שכולם הולכים לבית הכנסת והוא נשאר, ממילא יבינו שכנראה יש לו כסף ויהרגו אותו. ועל כן מתיר לקחת את הכסף עימו. כלומר שהסיבה שמתיר זה צדד פיקוח נפש, וכן שכל הציאה שלו זה בשביל לשמור את הכסף, הוא חייב לצאת. דהיינו שכל ההיתר הוא השמירה על הכסף. וכך לומד המשנה ברורה, וכנראה שראה את האיסור והיתר בפנים. ולכן הוא מסביר כך. וכן כותב גם בעל התניא. בכל אופן רואים שההיתר לצאת אינו מחמת שרוצה ללכת להתפלל ומפחד להשאיר את הכסף, אלא מחמת שחושש שאם לא ילך להתפלל יהרגו אותו.

אולם יש הבדל מהותי בין הרמ"א לבין האיסור והיתר, שאמנם גם האיסור והיתר מתיר בגלל פיקוח נפש, אבל נראה שלאיסור והיתר זה לא מספיק, ומוסיף שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה, וזהו שינוי וממילא הוא שבות דשבות. לעומת זאת הרמ"א השמיט את הנקודה של הפיקוח נפש. ובאמת שיש לדקדק בדברי האיסור והיתר, אם אומר שיש כאן פסידא, וכן את הסברה שאין רשות הרבים בזמן הזה, וגם שזה דרך שינוי, מפני מה אם כן צריך לומר פיקוח נפש? ולכאורה רואים שהרמ"א סובר שבמקום הפסד מותר לצאת, והטעם שכן מחמת הנימוקים של האיסור והיתר, שיש כאן שבות דשבות שזה גם בשינוי וגם שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה.

ה. אם יש רשות הרבים בזמן הזה לשיטת הרמ"א

דרך אגב, בכמה מקומות רואים בדברי הרמ"א שמביא דברים בשם ראשונים ואחרונים, שסובר שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה. הפוסקים התמקדו הרבה בדת מן אם סבר שיש רשות הרבים בזמן הזה, אבל ברמ"א יש לי כמה ראיות שכן סובר. ואכמ"ל.

ו. החילוק בין תעודת זהות לאישור קורונה

מה שקשה לי על דברי הרמ"א [- אם תתרכז לי אני אודה לכם מאד], הנה בשו"ת מהר"ש אנגל שהזכרתי קודם הוא נשאל אם מותר לצאת עם תעודת זהות, כיון שמי שתופסים אותו ללא תעודה יכולים לאסור אותו, והוא מתיר לצאת בשינוי. שם הוא טוען כיון שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה, וגם נוטל את התעודה בשינוי ממילא זה כלאחר יד. אבל עוד טוען שם טענה מרכזית מאד, שהנה זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהרי אינו צריך את התעודה בשביל עצמו. שהרי לדוגמה אם היה צריך ללכת למקום ששם מקבלים אותו עם תעודה, אפשר וזה ייחשב למלאכה הצריכה לגופה, אבל כאן מצידו אינו צריך את התעודה, כל מה שצריך את התעודה הוא למקרה שיתפס. ממילא היא מלאכה שאינה צריכה לגופה. האחרונים מביאים את דבריו ומתפלפלים במיוחד בנקודה הזו, אם זו מלאכה שצריכה לגופה או לא. וכמעט כולם מסכימים שאכן זו מלאכה שאינה צריכה לגופה.

אם כן קשה לי, איך האיסור והיתר והרמ"א מבארים שזה בשינוי וכלאחר יד, ומוסיפים גם שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה, למה לא טוענים לגבי נשיאת הכסף שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה? שהרי אין מה לעשות בכסף מלבד לרכוש משהו, ואם אינו יכול לקנות עימו וכל מה שרוצה להוציא את הכסף הוא כדי לשמור עליו, ממילא זה כמו להוציא מת שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, ומפני מה הרמ"א לא כותב כן. [מוקצה זה עוד שאלה ויש בזה דיון ארוך, כתבתי באריכות גם בנושא הזה, ואכמ"ל].

חשבתי הרבה מאד על הנקודה הזו, הרי ההגדרה של 'מלאכה שאינה צריכה לגופה' היא שמתכוון לעשות את המלאכה אבל לא צריך את התכלית, התכלית שונה, פה זה בדיק כן. וחיפשי דוגמאות מדוגמאות של מלאכה שאינה צריכה לגופה. ודיברתי עם הרב יחיאל ברדה באריכות על הנושא הזה, הוא ניסה לחפש כל מיני אפשרויות שאולי אין זו מלאכה שאינה צריכה לגופה ולא הצליח, ולבסוף גם הסכים אתי שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה. והוא הביא לי פני הושע (סוף פ"ה דשבת) שאומר, שלהוציא כסף לשמור אין זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל זה תמוה כיון שזה ודאי נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי אם לא - לא תמצא ידך ורגליך מהי ההגדרה של מלאכה שאינה צריכה לגופה!

על כל פנים מה שנראה ברמ"א, שעצם הדבר שלא מזכיר פיקוח נפש משמע שסובר ששבות דשבות על ידי ישראל מותר. ונראה שזו ראייה ברורה. ויתכן שגם האיסור והיתר הוצרך להביא תרי דרבנן להוכיח שגם סובר כן. והנושא של פיקוח נפש הוא מחמת שזו היתה המציאות.

ז. הגזירות נועדו לשמור על השבת

ההלכה הזו היא דוגמא כמה צריך להיזהר בהלכות שבת. במיוחד כאשר מדברים בהלכה עם אנשים פשוטים. יש בעיה שאנשים מדמים דבר לדבר בצורה לא נכונה, ובאנשים פשוטים זה דבר נורא. ולמרות שאינו מוסמכים לגזור גזירות מדעתנו, אך לדעתי פשוט וברור שכל גדולי ישראל בכל הדורות כאשר היתה איזו פרצה הם החמירו בדברים מסויימים. ולא שאמרו על עצמם 'אנחנו כמו חז"ל ואנחנו גוזרים' אלא שכאשר ראו מצב בעיית, והבינו שאם יתירו את זה יבואו להיתר גם דברים אחרים. לכן החמירו.

יש קהילה אחת שכמה רבנים בה התנגדו לעירוב, כיון שאמרו שאמנם העירוב הוא טוב, אבל אם תעשה עירוב יש כמה רבנים של 'בנט' כאלו, ליברלים, שיגידו 'הלכה כדברי המקל' [- לא רק באבל, אצלם הכל הוא כמו אבל והלכה כמקל]. ואז הצעד הבא הוא מה שכתב הבן איש חי שמותר לנסוע באופניים בשבת, והתירו אופניים! כיום יש כאלו בארצות הברית הטוענים להיתר שימוש באופנים חשמליים בשינוי מסויים! כיון שזה לא דאורייתא. ה' ירחם לאן יגיעו. ומחמת טענות אלו אמרו רבני אותה קהילה, שהעירוב זה קרוב מאד להגיע לביטול השבת. וכגון שבזמנו הגר"מ פיינשטיין התנגד לשעון שבת, אכן ב"ה שחששו לא יצא אל הפועל, אבל זו היתה טענתו, שאם נקל בשעון שבת אחר כך יבואו להבעיר אש בעצמם. הרי לשיטת הרמב"ם, הסיבה שחז"ל אסרו אמירה לגוי, הוא כדי שלא תהא שבת קלה בעיניהם ויבואו לעשות בעצמם.

אשר על כן אני אומר זאת בצורה חד משמעית, בתוך עמי אנכי יושב, ואין להיתר בשבות דשבות על ידי ישראל, רק במקרים כאשר אין ברירה, כגון לעניין הוצאה בשינוי. שבעלי בתים אינם מבינים למה התרת ולמה אסרת וכו'. כיון שאם נקל בזה יותר מדי, אנחנו עלולים למחוק לבסוף את השבת. אוי ואבוי מה שיהיה.

בא לפני יהודי מסכן שהולך לבית הכנסת, לפעמים הוא גם שומר מצוות או לומד קצת תורה, שאלתי אותו תגיד לי את האמת מה אתה עושה בליל שבת אחרי הסעודה? והוא ענה לי אני מסתכל בטלוויזיה. שאלתי אותו כיצד מדליקים בבית שלכם את הטלוויזיה? אמר לי יש לי גויה בבית והיא מדליקה עבורו את הטלוויזיה. ואז שאלתי אותו, ומה אם זה לא מעניין? ואז הוא אמר לי, הרי להעביר ערוצים זה לא עושה כלום! והוא היה מעביר את הערוצים עם השלט שלו! "אני לא נוגע בטלוויזיה אני רק לוחץ על הכפתור..." זה שום דבר.

ואכן כשנתבונן נבין, שכל זה כדי לשמור שלא יבואו ויזלזלו בשבת. לכן כאשר אתם תהיו בעז"ה מורי הוראות תמיד תחשבו על זה, ודוגמא לדבר, אם יבוא מאן דהוא ויאמר רוצה לאכול בליל שבת דגים ולאחר מכן לעשות הפסקה ולהזמין את שוואקי לשיר שירי שבת עם מוזיקה, כמובן על ידי שעון שבת, והמכשיר יתחיל לפעול ויהיה שמחה וריקודים, הרי זה עונג שבת, הרי למה לאסור?! התשובה היחידה לכך היא שזה 'עובדין דחול', זה זילותא דשבת.

ח. נסיעה ברכבת בשבת

כאשר המציאו את הרכבת היו בקרב הספרדים בארצות המזרח רבנים בודדים שהתירו לנסוע בה בשבת, באופן שהגוי משלם עליך. אתה עולה לרכבת, ואתה לא עושה שום חילול שבת, שהרי בזמנם הרכבות פעלו על קיטור. וכאשר יש אלפי על הרכבת אין כל שינוי אם אדם אחד נוסף עליהם. והנה בהתחלה הרכבות נסעו מערי לערי, וממילא היתה שאלה של תחומין, ואסרו אותה בשימוש בשבת. אולם לאחר מכן כאשר התחילו להפעיל רכבות בתוככי הערים, החתם סופר קם ואסר, וכל גדולי הדור הסכימו עימו [- הוא היה גדול הדור ורוב גדולי הדור היו סרים למרותו, במיוחד בדברים של הנהגה ציבורית. הוא ידע לנהל מלחמות נגד הרפורמים ונגד כל מרשיעי הדת] והוא קבע שזה עובדין דחול ואסור לנסוע ברכבת בשבת.

רק נדמיין לעצמינו שהיום היה דבר כזה שהיו מתירים נסיעה ברכבת בשבת, הרי היום מדברים על תחבורה ציבורית בשבת, הרי היו מפעילים את הכל בשבת, אולי על ידי גוי, ואם לא החתם סופר כמעט היינו מוחקים את כל השבת, ה' ירחם.

ט. אמירה לגוי במקום ספק

יש מחלוקת הפוסקים אם יש ספק במציאות או ספק בדין אם יכולים לומר באמירה לגוי ספק דרבנן לקולא. והנה הברכי יוסף (סימן ש"ח) מתיר אמירה לגוי בבישול אחר בישול בלח. כגון אם לפניו מרק קר, ורוצה לחממו ללא איסור דרבנן, היינו שלא מניחו על האש כגון במקום גרופה וקטומה וכי"ב, אם עושה כן על ידי גוי מותר. ומביא ראייה מסימן ש"ד. זה לא כל כך פשוט שיש משם ראייה, יש בנושא הזה מאמר מרדכי, זרע אמת, ועוד פוסקים שמאריכים בעניין אמירה לגוי במקום שיש מחלוקת הפוסקים. אולם אני הכרעתי כמו הברכי יוסף. ואמנם גם אאמו"ר הסכים בדברי הברכי יוסף אבל אני נכנסתי לנושא הזה יותר בהרחבה. והנה מרן הבית יוסף (סוף סימן י"ג) כותב: "וז"ל הרשב"א בתשובה מי שבישל תבשיל מערב שבת כל צרכו ולמחר בשבת אמר לגוי להדליק אש ולחמם תבשילו נראה לי דאסור". כלומר

שאמר לגוי להבעיר אש, והיינו מלאכה דאורייתא, והתבטל היה מבושל רק שהיה קר ורצה שיתחמם התבטל, ואמר לגוי להבעיר אש שתבטל זה נאסר. והביא ראיה מהגמרא (שם קמ"ה) ע"ש. והרשב"א שם מוסיף, שאם עשה כן "וכמדומה שאפילו אחר שמצטנן אסור", דהיינו שקונסים אותו אפילו לאחר שמצטנן התבטל. ולכאורה יש ללמוד מדברי הרשב"א, שאדם שעבר על איסור בורר ולאחר מכן אמרו לו שעבר איסור, והוא מיד ערבב את פסולת והאוכל בחזרה, עדיין הוא אסור. אלא שיש כמה פוסקים מהדור האחרון שכותבים, שיש להקל, ובישראל הוא יותר קל מאשר בגוי. אבל הפרי מגדים (סימן ש"ח במשפלות וכו' ס"ק) לומד מדברי הרשב"א הללו שכן הוא הדין גם בישראל שאפילו בדיעבד אסור, וראים שלא מחלק בין ישראל לבין גוי, בשניהם יש קנס.

י. שלוש שיטות חלוקות באמירה לגוי במחלוקת הפוסקים

מין הביא את הרשב"א שמדבר על אדם שאמר לגוי להבעיר אש. והרמ"א מביא את הדין הזה בהגה אבל בשינוי גדול, וזה לשון הרמ"א: "וכל הדברים שאסור לעשות מדברים אלו אסור לומר לאינו יהודי לעשות, לכן אסור לומר לגוי להחם קדירה אם נצטנן, ואם עשה כן אסור לאוכלו אפילו צונן". ע"כ. ובמקור מצויין "בית יוסף בשם הרשב"א בתשובה".

אכן הרמ"א כתב בזה שינוי מהותי. הבית יוסף דיבר בשם הרשב"א כאשר אמר לגוי להבעיר אש, אולם הרמ"א כותב שרק "אמר לגוי להחם קדירה אם נצטנן". איך להחם הקדירה? הרי לא כתוב 'להבעיר אש כדי להחם הקדירה' - העיקר חסר מן הספר! אולם המגן אברהם כאן (סימן נ"ג) כותב, שהפשט ברמ"א הוא שאם אמר לגוי לעשות בישול אחר בישול בלח אסור, כיון שאנחנו פוסקים להלכה שיש בישול אחר בישול בלח. וממשך המגן אברהם, שלא נראה, ובדיעבד מותר. וטעמו, כיון שיש מתירים אפילו לכתחילה - שיטת הרמב"ם, הרשב"א, הר"ן, ועוד ראשונים] לפיכך בדיעבד מותר. והמשנה ברורה מביא את שיטת המגן אברהם.

אם כן המבואר מכל האמור לעיל, שיש שלוש שיטות: א. הרמ"א שאומר שבבישול אחר בישול בלח אסור אפילו בדיעבד. שיטת ב. המגן אברהם מתיר באמירה לגוי בדבר שהוא מחלוקת בדיעבד. ג. שיטת החיד"א להתיר לכתחילה לומר לגוי במקום שהוא מחלוקת. והנה המשנה ברורה בביאור הלכה מביא את החיד"א, וכותב שקשה להקל כמו הברכי יוסף, ולכאורה יש לשאול, הרי זה ספק דרבנן לקולא, החיד"א אומר דברים של טעם, ספק דרבנן לקולא. ואם כן מפני מה לא להקל.

יא. בירור פשט דברי הרמ"א

ויש להוסיף בזה דבר חשוב, הרמ"א מיקל בבישול אחר בישול בלח אם לא נצטנן לגמרי. ויש מחלוקת בפשט דברי הרמ"א, אם סובר באמת שאין בישול אחר בישול בלח ומותר, רק לחומרא צריך שלא נצטנן לגמרי. והמתבונן בחידושי הר"ן (סימן ע"ח שם דף נ"ח) יראה, שלכאורה כך היא דעתו, שאין בישול אחר בישול בלח כלל. אבל צריך שהקדמה הוא כאשר לא נצטנן לגמרי. אפשרות שניה ללמוד ברמ"א, מקצה לקצה, שהוא סובר שיש בישול אחר בישול בלח ואסור מדאורייתא, אלא שכאשר לא נצטנן מותר לגמרי. במגן אברהם נראה שסבר בדעת הרמ"א שבישול אחר בישול בלח שנצטנן לגמרי זה אסור דאורייתא. ורק כיון שלא נצטנן לגמרי מותר לכתחילה. והיינו מקצה לקצה. ואני לא יודע איך אפשר להסביר את הרמ"א שלא כמו המגן אברהם. [ויש עוד כמה ראשונים שכתבו כמו הר"ן].

יב. כיצד יש ליישב את דברי הרמ"א

למעשה דברי החיד"א הם מול דברי הרמ"א ומגן אברהם, והחיד"א מתיר לכתחילה. ויש לי ראיה חד משמעית להקל כדברי החיד"א, ובעז"ה ניישב גם את דברי הרמ"א.

הפרי מגדים (סימן ש"ח טו"ב צניאור הלכה וס' מהלך להציק את דעתי) כותב לגבי מעשה שבת, שאדם שעבר על חילול שבת קנסוהו חכמים, דהיינו ההנאה ממעשה שבת הוא איסור דרבנן כי מדאורייתא למדו חז"ל 'היא קודש, ואין מעשהיה קודש'. והנה אין יהיה הדין באם בא לביתך אורח ויש מרק קר, והוא רוצה לחמם את המרק, ואילו אתה אומר לו הרי 'יש בישול אחר בישול בלח'! אבל הוא אומר לך, מה אכפת לך? אני כמו בנט, כל דבר מותר... וחימים את המרק. [- כמוכן שאם קורה דבר כזה אז צריך להראות לו שזה לא צחוק...], ומעיקר הדין הפרי מגדים מתיר לאכול את המרק הזה. גם בדבר שנתבטל כמאכל בן דורסאי, אמנם גם זו מחלוקת, הרמב"ם והשלחן ערוך פוסקים שיש בו משום בישול. והביאור הלכה מביא הרבה ראשונים, ואני הוספתי עוד הרבה ראשונים הסוברים, שאחרי בישול בן דורסאי אין בישול אחרי בישול, אם כן בדיעבד מותר. והטעם לכך, כיון שמעשה שבת דרבנן ממילא ספק דרבנן לקולא. והנה זה ודאי שאי אפשר לומר שבמעשה שבת זה בדיעבד, ובאמירה מותר לכתחילה, כי האכילה של מעשה שבת זה הלכתחילה, שהרי מה שעבר על האיסור היה, וכעת יש עליו איסור דרבנן לאכול דבר שהתבטל בשבת, אם כן וכי אתה רוצה להתיר לאכול אותו לכתחילה בגלל שיש אומרים שלא עשית איסור? ואני שואל למה במעשה שבת על ידי ישראל שזה איסור דרבנן אומרים הפרי מגדים והמשנה ברורה שיש להקל. ודברי המשנה ברורה עצמם צריכים עיון, כי הוא מחמיר לגבי גוי שחיים תבטל, ולכאורה למה לא מחמיר ואילו לגבי ישראל מקל? ואין לומר שלגבי ישראל הוא קנס, כיון שניתן לומר שאמירה לגוי קל יותר משום שזה שבות, ולפי מה שכותבים בעל הלכות גדולות והשאלות, שמבארים בגמרא ששבות זו קלה יותר מכל שבות, וכך נראה בשלחן ערוך (סימן ש"ח ס"ז), שאמירה לגוי זה שבות דלית בה מעשה. אם כן כיצד ניתן לחלק בין דרבנן לדרבנן.

ונשאר לנו בעיה עם הרמ"א. ויש לי פשט אחר ברמ"א זה לא נגד המגן אברהם [- המגן אברהם לא מביא את הברכי יוסף הוא היה לפניו] אבל זה נגד המשנה ברורה, שדוחה את הברכי יוסף שכתב להקל. שלכאורה יש קושיא על המשנה ברורה, הנה הרמ"א בסוף סימן ר"ט כתב: "ונראה לי הא דמותר לחזור ולסתום התנור היינו ביום". כאן מדובר על 'קירוב בישול'. ביאור הדברים, שכאן מדובר שיש תנור פתוח והוא בוער, והאוכל מתבטל בו, אם יסתום את התנור ממילא הוא מקרב את הבישול.

'קירוב בישול' הוא גם על ידי סתימת הדבר שלא מאפשר בכך לחום לצאת. וזה איסור דאורייתא, אמנם דין 'קירוב בישול' לומדים את מ'מגיס', אבל גם סתימת תבטל זה דאורייתא. וזאת למרות שמרן נקט לשון 'גורם', ואפשר להסביר את זה בסברא, אך יש לכך כמה ראיות, הטור כותב את זה, והבית יוסף כותב עליו "כן כתבו התוספות והסמ"ג" ועוד כמה ראשונים, כמעט כל הראשונים שהבית יוסף מביא לדין הזה סוברים, שלהניח מכסה על הסיר שעל ידי כך מקרב את הבישול, הוא מבטל. יש אחד או שנים מהראשונים שכותבים שהוא 'כמבטל', אבל עדיין זה אינו ראיה שזה דרבנן. אבל התוספות וכמה ראשונים כותבים בפירוש, 'מבטל'. דהיינו שזה דאורייתא. והנה כאן הרמ"א מדבר גם על דאורייתא, שסתימת התנור היא קירוב בישול דאורייתא. אם כן כותב הרמ"א, שביום התבטל מבושל לגמרי ורוצה רק לשמור על החום, ורוצה לסתום את התנור על ידי גוי אז זה מותר. אבל בלילה סמוך להטמנתו, שיש להסתפק שמא הקדירות עדיין אינן מבושלות כל צרכן, אסור לסתום התנור דגורם בישול. אז הרמ"א פה אומר על ידי גוי לסתום את התנור.

והשאלה כעת היא, על מה הרמ"א מתכוין, באיזה תבטל מדובר כאן אם תבטל שלא מבושל בכלל, דהיינו שעדיין לא הגיע למאכל בן דורסאי שיש פה בישול ממש, או מדבר על תבטל שנתבטל כמאכל בן דורסאי. ולכאורה המשנה ברורה למד ברמ"א שמדובר שלא התבטל אפילו כמאכל בן דורסאי, ומוסיף, שאפילו אם נתבטל כמאכל בן דורסאי הרמ"א אומר, ככה הוא לומד. משמע שכן דורסאי לכל הפחות היה. הט"ז והעולת שבת שני קדמונים כותבים שהרמ"א מתכוין אך ורק במקרה שהתבטל היה עדיין לא כמאכל בן דורסאי, אך אם זה בן דורסאי מותר על ידי גוי, והמשנה ברורה הביא את דברי הט"ז אך לא מסכים איתו. וגם הפרי מגדים לא מסכים איתו.

אכן בדין הרמ"א יש לדון מה מקורו, שבאמת מקורו זה הוא בעצמו, הרמ"א בתשובה (סימן קב) בתחילת התשובה הוא כותב למה אסור אפילו על ידי גוי "כיון דסתם קדירות שלנו אינן מבושלות בתחילת הלילה כמאכל בן דורסאי". דהיינו בפירוש כותב שאוסר משום שזה עדיין לא כמאכל בן דורסאי. בהמשך הרמ"א כותב ככה: "דנראה שאף על ידי כותי אסור כל זמן שלא נתבטל כמאכל בן דורסאי" - יש יותר מפורש מזה? ושם בתשובה כותב חמש פעמים שבתבטל שלא נתבטל כמאכל בן דורסאי. והוא ממש כדברי הט"ז. מוכח שהרמ"א מתיר בבן דורסאי על ידי גוי, ואם יש לשאול למה הרמ"א החמיר לגבי בישול אחר בישול בלח. אני חושב שהדרך היחידה להסביר את דברי הרמ"א, שהרמ"א היה גברא רבא שאין כדוגמתו, הוא היה מול מרן השלחן ערוך, והאשכנזים קבלו את הוראותיו, ויש דברים שהרמ"א מביא שנהגו אצלו, יש דברים שהוא מחמיר מספק. וכנראה, שבדין בישול אחר בישול בלח סובר הרמ"א שזה דאורייתא שחייב מן התורה, ואני אומר שגם מרן מחמיר גם כשיש ספק ספיקא בבישול אחר בישול בלח. והטעם לכך כיון שהלא המתירים הם גדולי הראשונים: הרמב"ם, הרשב"א, הר"ן, מרן לא יכתוב עליהם בסתם 'יש אומרים', והנה הוא לא מזכיר אותם אפילו בשם יש אומרים לכל אורך הדרך, בסימן ש"ח מרן התעלה לגמרי מהמתירים בישול אחר בישול בלח וכמו שאמרתי לכם. בסימן ר"ח רואים שגם בספק ספיקא הוא אסור. אז אפשר לומר שגם מרן וגם הרמ"א החליטו, שיש בישול אחר בישול בלח מדאורייתא, אבל אם נתבטל כנאל בן דורסאי זה שונה מאד. יש את שיטת הרמב"ם שאומר שנתבטל כל צרכו, ורובא דרובא מהראשונים סוברים שבמאכל שנתבטל כבן דורסאי אין בישול אחר בישול, ולכן הרמ"א אומר שכשנתבטל כמאכל בן דורסאי יש בזה מחלוקת הפוסקים, אולם אני סומך להקל. וממילא החיד"א צודק, שבמקום מחלוקת הפוסקים ספק דרבנן לקולא. הרמ"א לגבי בישול אחר בישול בלח באמת מחמיר, הרמ"א סובר שזה לא ספק הוא כנראה החליט ולכן הרמ"א אומר, אני חושב שאין שום דרך אחרת להסביר, אם לא, יהיה סתירה ברמ"א.

ובהקדמה להלכות מבטל כתבתי על הנושא של קירוב בישול על ידי גרמא, שכל מבטל לכאורה הוא גרמא, שהרי הוא מניח סיר על האש, וזה מתבטל. ממילא גם לגבי קירוב בישול אין לומר שהוא גרמא, כיון שכל מלאכת מבטל היא גרמא. אאמ"ר מרן צו"ק"ל מביא את זה בשם המרכבת המשנה, שמסביר שזה כל המהות של המלאכה. והבאתי את זה בספר, וכמו כן שו"ת מהר"ח אור זרוע כותב כן בפירוש, שכל המהות של המלאכה זה גרמא. וממילא כשנוקטים הפוסקים לשון גורם אז זה דאורייתא ופה אתה רואה לגבי קירוב בישול דאורייתא שהרמ"א מתיר באמירה לגוי, כמו הט"ז והעולת שבת, אז ממילא אני אומר שלגבי בישול אחר בישול בלח הרמ"א כנראה הולך אחרי השלחן ערוך ושניהם יחד סוברים, שבבישול אחר בישול בלח בשבילי זה כמו להבעיר.

טיפול בעציצים שבבית

שאלה: האם מותר לטפל בשנת השמיטה בעציצים שבתוך הבית או המשרד?

תשובה: בעציצים שבתוך הבית או המשרד, מותר לנטוע ולהשקות ולטפל ככל שיחפוץ, כי אין דיני שמיטה במקום מקורה.

מקורות: בירושלמי (ערלה פ"א ה"ב) הסתפקו אם יש דין שביעית בעציצים שבתוך הבית. ובפני משה על הירושלמי (שם) כתב דנקטין לחומרא. ועי' בחזון איש (סי' כ"ב סק"א) שכתב שאין להקל אלא בעציץ שאינו נקוב. (וע"ע בחזו"א סי' כ"ז סק"ד). ומאידך בספר פאת השולחן (סי' כ"ט סק"ב) כתב שכיון

ששמיטה בזמן הזה היא מדרבנן, ספק דרבנן לקולא. וכ"פ פוסקים, וכן פסק מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

פרחים או עציץ שנקנו ממקום שאינו שומר שמיטה

שאלה: מי שקיבל עציץ של עץ קטן, ואין אפשרות לברר האם הוא נקנה ממשתלה שומרת שביעית, האם מותר להניח העציץ בביתו וליהנות ממנו?

תשובה: מותר להניח העציץ בבית וליהנות ממנו, גם אם עשו בעציץ מלאכות אסורות. וכן מי שקיבל זר פרחים ואינו יודע אם הם נקנו ממקום שומר שביעית או לא, מותר ליהנות ממנו ללא חשש. אולם אין לקנות ממשתלה ללא השגחת בד"ץ, משום מסייע בידי עוברי עבירה. ורק אם קיבלם, מותר ליהנות.

מקורות ונימוקים: הרמב"ם (פ"א מהלכות שמיטה הי"ב) כתב, הנוטע בשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור, מפני שישראל חשודין על השביעית. אולם בני"ד שהעציץ כבר ניטע קודם שנת השמיטה, יש להקל שאף אם נעשו פעולות אסורות בעציץ, מכל מקום מהר"י קורקוס (פ"ד מהלכות שמיטה הט"ו) כתב ששמור ונעבד מותר. וכ"פ עוד פוסקים. [וגבי איסור דרבנן בשוגג, כתב בביאור הלכה (ס"א ד"ה המבשל) להתיר אפילו בדבר שאין מחלוקת. וכבר האריכו הפוסקים אם בזמנו החילוניים דינם כשוגג. וע"ע בהלכה ברורה סימן שיח]. אולם אין לקנות ממשתלה ללא השגחת בד"ץ (ששומרת השמיטה כהלכה), משום מסייע בידי עוברי עבירה. ורק אם קיבל העציץ או הפרחים, מותר ליהנות מהם, שכן אינו מסייע.

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
*6730

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

אני זוכר בקטנותי בבית אאמו"ר מרן זצוק"ל שתקופות ארוכות שלא אכלנו בשר, רק עוף. והסיבה משום שהיו בעיות גדולות בכשרות. ולקראת החגים היו אאמו"ר ושכנו הקרוב אליו הגאון חכם בן-ציון אבא שאול זצוק"ל שהיה מבין בזה הרבה מאוד, עושים מאמצים גדולים שיהיה בשר בקר כשר למהדרין, והיו משיגים כמות מצומצמת לצורך החג.

עונג שבת בבשר מהודר בלבד

וצריך לדעת שאמנם מצוה לענג את השבת, אבל צריך להיזהר שלא להתפשר על ההלכה מחמת כך. ולקחת בשר בהכשרים מהודרים שעומדים בראשם אנשי חיל יראי אלוקים, המדקדקים בכשרות, ואם אין בשר כזה עדיף שלא לאכול בשר המפוקפק בכשרותו, אף אם יבטל על ידי כך מצות עונג שבת.



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

*6730

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

